

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3809/2537

พนักงานอัยการ กองคดี แขวง ดลิ่งชั้น

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย พิชัย เอกไกรศ รี

โจทก์

นาย เกรียงศักดิ์ โว หาร

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193 วรรคสอง

จำเลยอุทธรณ์ว่าตามหลักฐานที่ปรากฏ เหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเหตุสุดวิสัย เพราะรถจักรยานยนต์ที่จำเลยขับถูกรถยนต์คันอื่นชนท้ายแล้วเสียการทรงตัว กระเด็นไปถูกโจทก์ร่วมที่ยืนอยู่บนทางเท้าขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็น ยกฟ้อง อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งหรือคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว เพราะ ถ้าข้ออ้างของจำเลยฟังขึ้นผลของคำพิพากษาจะเปลี่ยนแปลงไป

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4)(8), 157 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า อุทธรณ์ของจำเลยได้กล่าวโต้แย้งหรือคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า เหตุคดีนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย มิใช่เพราะความประมาทของจำเลยหรือไม่ปรากฏว่า เรื่องนี้จำเลยกล่าวในอุทธรณ์ว่า ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเหตุสุดวิสัย เพราะรถจักรยานยนต์ที่จำเลยขับถูกรถยนต์คันอื่นชนท้ายแล้วเสียการทรงตัวกระเด็นไปถูกโจทก์ร่วมที่ยืนอยู่บนทางเท้า ขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นยกฟ้องซึ่งศาลอุทธรณ์เห็นว่าข้อความในอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นลักษณะของคำแถลงการณ์ มิใช่เป็นการโต้แย้งหรือคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น ไม่รับวินิจฉัย พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่จำเลยกล่าวในอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งหรือคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งถ้าข้ออ้างของจำเลยฟังขึ้น ผลของคำพิพากษาจะเปลี่ยนแปลงไป

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ถวิล ตรีเพชร-สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ